

(อม.๓๔)

คำพิพากษา



คดีหมายเลขดำที่ อม. ๔๙/๒๕๖๓

คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๔๐/๒๕๖๔

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

ระหว่าง { คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง
นายวิเชียร คำritch ผู้ถูกกล่าวหา

เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยว่า ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่า มีเจตนาไม่แสดงที่มา แห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น กรณีพ้นจากตำแหน่ง ขอให้พ้นจากตำแหน่ง และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง กับลงโทษตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๘๑, ๑๑๔ วรรคสอง (๑), ๑๖๗

ผู้ถูกกล่าวหาให้การรับสารภาพ

พิเคราะห์คำร้องประกอบเอกสารที่คู่ความรับข้อเท็จจริง สำนักงานไต่สวนของผู้ร้อง และคำให้การของผู้ถูกกล่าวหาแล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาจดทะเบียนสมรสกับ

นางสุคนธ์ทิพย์ ดำริห์ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ มีบุตรด้วยกัน ๒ คน นางสาวทิพากร แซ่ฉั่ว เป็นน้องสาวของ นางสุคนธ์ทิพย์ ผู้ถูกกล่าวหาได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ (วาระที่ ๒) เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ต่อมาวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผู้ถูกกล่าวหาได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวอีกครั้ง (วาระที่ ๓) ผู้ถูกกล่าวหายื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้อง กรณีพ้นจากตำแหน่ง (วาระที่ ๒) เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยไม่ได้แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน นางสุคนธ์ทิพย์ ซึ่งเป็นคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวม ๑๐ รายการ รวมถึงเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแคนดง เลขที่บัญชี ๔๐๐๐๓๓๗๕๘๐๗๗ ชื่อบัญชี นางสุคนธ์ทิพย์ ดำริห์ ประเภทบัญชี สลากออมทรัพย์ จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเปิดบัญชีและฝากเงินเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ มีอายุการฝาก ๓ ปี จะครบกำหนดวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ต่อมาวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นเวลา ก่อนที่สลากออมทรัพย์จะครบกำหนด ได้มีการถอนเงินและปิดบัญชีดังกล่าว ตามเอกสารหมายเลข ร.๑๙ หน้าที ๔๐๓, ๔๔๗ และ ๔๔๘ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ มีหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงข้อเท็จจริง วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ผู้ถูกกล่าวหา และ นางสุคนธ์ทิพย์ ไปให้การชี้แจงข้อเท็จจริง และวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผู้ถูกกล่าวหา มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม โดยในส่วนที่เกี่ยวกับเงินฝากบัญชีสลากออมทรัพย์ดังกล่าว ผู้ถูกกล่าวหาอ้างว่าเงินที่นำไปฝากเป็นเงินของ นางสาวทิพากร ซึ่งอยู่ต่างประเทศ จึงให้ นางสุคนธ์ทิพย์ มีชื่อถือแทน นางสุคนธ์ทิพย์ ไม่เคยแจ้งเรื่องดังกล่าวให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ กับมีการถอนเงินและปิดบัญชี ก่อนวันที่ผู้ถูกกล่าวหายื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ผู้ถูกกล่าวหาจึงไม่ได้แสดงรายการเงินฝากดังกล่าวในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ตามเอกสารหมายเลข ร.๑๓ หน้าที ๒๔๑ ถึง ๒๕๓ และหน้าที ๒๕๙ ถึง ๒๖๓ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ พิจารณาแล้วเห็นว่าคำชี้แจง เกี่ยวกับทรัพย์สินของคู่สมรส ๓ รายการ คือ เงินฝากบัญชีสลากออมทรัพย์ดังกล่าว ที่ดิน ๑ แปลง และบ้านพัก ๑ หลัง รับฟังไม่ได้ กรณีมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนข้อกล่าวหาว่า ผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริง ที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น

กรณีพ้นจากตำแหน่ง (วาระที่ ๒) จึงมีหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาไปปรับทราบข้อกล่าวหา วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ ผู้ถูกกล่าวหาไปปรับทราบข้อกล่าวหา และวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ผู้ถูกกล่าวหา มีหนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา โดยในส่วนของเงินฝากบัญชีสลากออมทรัพย์ดังกล่าว ผู้ถูกกล่าวหาอ้างเหตุเช่นเดียวกับที่เคยชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามเอกสารหมายเลข ร.๑๕ หน้าที่ ๒๘๘ ถึง ๒๙๒ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่แสดงรายการเงินฝากบัญชีสลากออมทรัพย์ของคู่สมรสดังกล่าวเป็นการจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่า มีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน กรณีพ้นจากตำแหน่ง (วาระที่ ๒) เห็นควรเสนอเรื่องให้ผู้ร้องพิจารณาตามเอกสารหมายเลข ร.๑๖ หน้าที่ ๒๙๗ ถึง ๓๒๗ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ผู้ร้องพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบด้วยและเห็นควรเสนอเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๘๑, ๑๑๔ วรรคสอง (๑), ๑๖๗ ตามเอกสารหมายเลข ร.๑๘ หน้าที่ ๓๘๙ ถึง ๓๙๔ จึงยื่นคำร้องเป็นคดีนี้

ปัญหาต้องวินิจฉัยมีว่า ผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่า มีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น กรณีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ (วาระที่ ๒) หรือไม่ เห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔ และมีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อผู้ร้องกรณีเข้ารับตำแหน่งและกรณีพ้นจากตำแหน่ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๐๒ (๙) และมาตรา ๑๐๕ ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๒ (๙) พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้ถูกกล่าวหาเคยยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินกรณีเข้ารับตำแหน่ง พ้นจากตำแหน่ง และพ้นจากตำแหน่งครบ ๑ ปีมาแล้วรวม ๔ ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๕ ผู้ถูกกล่าวหาอย่ามั่วหาบื้อว่ามีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามที่มีอยู่จริงในวันที่เข้ารับตำแหน่งหรือพ้นจากตำแหน่งต่อผู้ร้องให้ถูกต้องครบถ้วนทุกครั้งตามแบบที่ผู้ร้องประกาศกำหนด และในการยื่นครั้งนี้ได้ความว่าผู้ถูกกล่าวหาและ นางสุนันท์ทิพย์ ช่วยกันจัดทำบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ เมื่อเงินฝากในบัญชีสลากออมทรัพย์มีจำนวนมากถึง ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปรากฏข้อเท็จจริงตามรายการเดินบัญชีเงินฝากเอกสารหมายเลข ร.๑๓ หน้าที่ ๒๓๒ ถึง ๒๓๕ ว่า ก่อนวันเปิดบัญชีสลากออมทรัพย์ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ มีการฝากเงินสดหลายรายการเข้าบัญชีเงินฝากเลขที่ ๑๖๔๐๒๔๓๘๔๔๗ ของ นางสุนันท์ทิพย์ ที่มีอยู่กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแคนดง ซึ่งเป็นสาขาเดียวกัน กล่าวคือ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท และในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ มีการฝากเงินสดอีก ๓๒๐,๐๐๐ บาท ทำให้มีเงินคงเหลือในบัญชี ๓,๔๗๘,๖๘๔.๘๘ บาท หลังจากนั้น มีรายการถอนเงินสดจากบัญชีไปในวันเดียวกัน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นการถอนเงินในวันเดียวและมียอดเงินเดียวกับที่มีการเปิดบัญชีและฝากเงินเข้าบัญชีสลากออมทรัพย์ แสดงว่าเงินที่นำไปเปิดบัญชีและฝากเข้าบัญชีสลากออมทรัพย์เป็นเงินที่เบิกถอนมาจากบัญชีเงินฝากของ นางสุนันท์ทิพย์ ดังกล่าว ประกอบกับ นางสุนันท์ทิพย์ เป็นผู้เปิดบัญชีและฝากเงิน มีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีและสลากออมทรัพย์ รวมทั้งเป็นผู้ถอนเงิน ปิดบัญชี และรับเงินสดจากการถอนเงินและปิดบัญชีสลากออมทรัพย์แต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ปรากฏว่า นางสาวทิพากร เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใด ที่ผู้ถูกกล่าวหาอ้างว่าเงินที่นำไปฝากเป็นเงินของ นางสาวทิพากร โดย นางสาวทิพากร นำเงินสดมามอบให้ นางสุนันท์ทิพย์ ปีละ ๑๐๐,๐๐๐ ถึง ๓๐๐,๐๐๐ บาท

นำไปฝากและมีชื่อถือแทนนั้น เป็นการอ้างลอย ๆ ของผู้ถูกกล่าวหา นางสุคนธ์ทิพย์ และ นางสาวทิพากร ซึ่งเป็นญาติใกล้ชิด ย่อมมีข้อให้ระแวงว่าจะให้การเข้าข้างเพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาพ้นความผิด ทั้งเป็นข้ออ้างที่ไม่สมเหตุผลและขัดกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏ ไม่มีน้ำหนักให้รับฟัง ตามพฤติการณ์บ่งชี้ว่า เงินฝากในบัญชีสลากออมทรัพย์ดังกล่าวเป็นเงินของ นางสุคนธ์ทิพย์ คู่สมรสของผู้ถูกกล่าวหา และเชื่อได้ว่าอยู่ในวิสัยที่ผู้ถูกกล่าวหาจะรับรู้ถึงความมีอยู่ของเงินฝากในวันที่ตนพ้นจากตำแหน่ง การที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่แสดงทรัพย์สินรายการดังกล่าว เป็นการละเลยหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่มีอยู่ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง และการถอนเงิน และปิดบัญชีสลากออมทรัพย์ก่อนครบกำหนดและก่อนวันที่จะยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน เพียงไม่กี่วัน โดยไม่ปรากฏเหตุผลหรือเหตุจำเป็นอันสมควร ส่อเจตนาของผู้ถูกกล่าวหาว่าประสงค์ จะปิดบังทรัพย์สินส่วนนี้ ประกอบกับผู้ถูกกล่าวหาให้การรับสารภาพด้วยแล้ว จึงฟังได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหา จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น กรณีพ้นจากตำแหน่ง (วาระที่ ๒) ผู้ถูกกล่าวหาจึงต้องพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง นับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่ (วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘) และต้องถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดไปตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ประกอบมาตรา ๑๑๔ วรรคสาม กับเป็นความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินตามมาตรา ๑๖๗ ด้วย

พิพากษาว่า นายวิเชียร คำritch ผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สิน ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่า มีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น กรณีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ (วาระที่ ๒) ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๑๔ วรรคสอง (๑) ให้ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง นับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่ (วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘) และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ถูกกล่าวหาตลอดไปตามมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่งและวรรคสอง

ประกอบมาตรา ๑๑๔ วรรคสาม กับมีความผิดตามมาตรา ๑๖๗ จำคุก ๒ เดือน และปรับ ๘,๐๐๐ บาท ผู้ถูกกล่าวหาให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงจำคุก ๑ เดือน และปรับ ๔,๐๐๐ บาท ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน โทษจำคุกจึงให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด ๑ ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ ไม่ชำระค่าปรับ ให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙, ๓๐

นายสุภูมิตร บุญประสงค์

นายมนูphan ยศธแสนย์

นางสวณัยนาวุธ จันทรจำเริญ

นางอัจฉรา วรวิงศ์

นายสอนชัย สิริวิทยกุล

นางยุพา วงศ์ทองทิวิ

นายสิทธิพร บุญยฤทธิ์

นายรักเกียรติ วัฒนพงษ์

นายสันทัต สุจริต